

ARTIKEL

Berliner Zeitung

17. August 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMA; S. 2; Ausg. 191

Length: 953 words

Body

Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier Sami A. muss nach Deutschland zurückgebracht werden, das hat das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen verfügt. Noch ist unklar, ob er tatsächlich zurückkommt, denn die tunesischen Behörden sind daran nicht interessiert. Die Debatte um den Fall ist dennoch erneut in voller Heftigkeit entbrannt, hat er doch das Zeug, als Lehrstück in die Rechtsgeschichte einzugehen.

A. war am 13. Juli nach Tunis abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Tag zuvor ein Abschiebeverbot verhängt hatte, weil ihm in Tunesien möglicherweise Folter drohe. Der richterliche Beschluss erreichte die zuständigen Behörden aber erst am nächsten Morgen, zu einem Zeitpunkt, als A. bereits im Flugzeug saß. Es steht der schwere Verdacht im Raum, dass die Behörden, unter starkem Druck seitens der Politik, das Gericht absichtlich im Unklaren ließen. Das berührt ganz grundsätzlich das Verständnis vom Rechtsstaat.

1997 als Student gekommen

In Nordrhein-Westfalen fordern bereits die ersten den Rücktritt von Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP), Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich aber bereits hinter ihn gestellt. Stamp habe nach "Recht und Gesetz" gehandelt.

Es ist tatsächlich schwer erträglich, dass ein Mann wie Sami A., der einst zur Leibgarde des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gehört haben soll und den die Sicherheitsbehörden als islamistischen Gefährder einstufen, trotz eines abgelehnten Asylantrags nicht abgeschoben werden konnte und mit seiner Familie von Sozialleistungen lebte.

Nachgewiesen werden konnte A. die Nähe zu Bin Laden aber nie, der Verdacht stützt sich auf die Aussagen eines Kronzeugen. Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass A., der 1997 als Student nach Deutschland kam, sich in den Jahren 1999 und 2000 im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan aufgehalten und dort eine paramilitärische Ausbildung erhalten hat. Ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung musste eingestellt werden, A. selbst hat die Vorwürfe bestritten.

Vor allem in den sozialen Medien hat der Fall, der die Behörden bis hin zur Bundespolitik seit Jahren beschäftigt, zu Empörungswellen geführt. In den einschlägigen Kreisen ist sehr schnell von einem Versagen des Rechtsstaats die Rede. Als "Stück aus dem Tollhaus" bezeichnet die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Dass im Grundgesetz der Grundsatz der Gewaltenteilung verankert und die Justiz

ARTIKEL

unabhängig ist, ist in Zeiten des erstarkenden Populismus vielen immer weniger wert. Sogar das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat Hunderte von Hassmails in dem Fall erhalten.

Andere befürchten, dass der Rechtsstaat wegen der rechtswidrigen Abschiebung schweren Schaden genommen hat. Das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen jedenfalls hat schwere Vorwürfe erhoben. Das Flüchtlingsministerium habe die Anweisung gegeben, "weder den Betroffenen Sami A. noch das Gericht über das Datum der Rückführung zu unterrichten", heißt es in seinem Beschluss vom Mittwoch. Die Präsidentin des Gerichts, Ricarda Brandts, legte anschließend in ungewöhnlich scharfen Worten noch einmal nach. "Hier wurden offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet", sagte Brandts der Deutschen Presseagentur. Die Behörden hätten bewusst verhindern wollen, dass die Justiz rechtzeitig ein Abschiebeverbot verhängen konnte. "Der Fall A. wirft Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat - insbesondere zu Gewaltenteilung und effektivem Rechtsschutz auf", so Brandts unmissverständlich. Sie warnt auch vor den Folgen, die das haben könnte. Gerichte und Behörden seien bislang grundsätzlich vertrauensvoll miteinander umgegangen. "Nach der Erfahrung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen würde ich den Kollegen nun raten, sich auf diese Praxis vorerst nicht mehr in jedem Fall zu verlassen."

Namhafte Juristen protestieren

Wie weit Unionspolitiker den Begriff des Rechtsstaats dehnen, zeigen die Äußerungen des nordrheinwestfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU). "Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut", sagte er der Rheinischen Post. "Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen." Damit rückt er sehr nah an ähnliche Forderungen der AfD.

Seiner Aussage wurde heftig widersprochen. Namhafte Juristen argumentieren mit gutem Grund, dass dieses angebliche Rechtsempfinden kein Kriterium sein dürfe. "Gerichte sind an Gesetze gebunden", so Elisa Hoven, Professorin für Strafrecht an der Uni Köln. "In einer parlamentarischen Demokratie sollten die Gesetze ja Ausdruck dessen sein, was das Volk und seine Repräsentanten für richtig halten." Auch der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Richterbund reagierten empört. Reuls Aussagen seien höchst unangemessen, sagte der Vorsitzende des Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg. "Wir sind ein Rechtsstaat, das Urteil des Gerichtes muss jetzt umgesetzt werden." Schellenberg hält auch die Warnung von Ricarda Brandts für richtig. "Hier wurden die Grenzen des Rechtsstaats ausgetestet - dies darf nicht wieder passieren."

Die Grenzen des Rechtsstaats

"Hier wurden offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet. Der Fall des Sami A. wirft Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat - insbesondere zu Gewaltenteilung und effektivem Rechtsschutz - auf."

Ricarda Brandts,

Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts

Von Kordula Doerfler

Dem Oberverwaltungsgericht Münster werden nach seinem Urteil nicht nur von der AfD, sondern auch von einem CDU-Minister Vorwürfe gemacht.

Fall Sami A.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

ARTIKEL

Journal Code: BEZ

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); AL-QAIDA (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); RECHTSSTAATLICHKEIT (89%); GERICHTSPROZESSE (78%); RICHTER (78%); TERRORISMUS (78%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (77%); POLITISCHE DEBATTEN (77%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (74%); STAATSGRENZEN (73%); TERRORORGANISATIONEN (73%); POLITISCHES ASYL (71%); SOCIAL MEDIA (71%); ZEUGEN (70%); VERFASSUNGSRECHT (67%); PARAMILITÄR & MILIZ (63%)

Organization: AL-QAEDA (55%)

Industry: SOCIAL MEDIA (71%)

Geographic: TUNIS, TUNESIEN (78%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (88%); TUNESIEN (90%); DEUTSCHLAND (74%); AFGHANISTAN (73%); PAKISTAN (58%)

Load-Date: August 17, 2018

End of Document